

1501162-19.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2138388/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18049806 - DEL.POL.SUZANO, 1958/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2138388 - DEL.POL.SUZANO, 2138388-12.2021.030309 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501162-19.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501162-19.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2138388/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18049806 - DEL.POL.SUZANO, 1958/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2138388 - DEL.POL.SUZANO, 2138388-12.2021.030309 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Reginaldo do Amaral Inocencio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de REGINALDO DO AMARAL INOCÊNCIO (nascido em 17/06/1975), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 155, § 1º, CP. Consta da denúncia que, em 20/05/2021, por volta das 23h40, durante o repouso noturno, nas dependências do Supermercado Bom Dia Produtos Alimentícios, situado na Av. Miguel Badra, 1616, Cidade Boa Vista Planalto, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu teria subtraído para si quatro chapas de aço, avaliadas em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes ao referido estabelecimento.

Em 21/05/2021, a prisão em flagrante foi homologada e mantida a liberdade provisória já concedida pela Autoridade Policial, dispensando-se a fiança, e sendo fixadas cautelares alternativas (fls. 49/50).

Em 28/05/2021, foi recebida a denúncia (fls. 80/81).

Regularmente citado, o Réu apresentou resposta à acusação às fls. 143/149. Em 29/03/2022, foi realizada a primeira audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas (fls. 196/199).

Em 09/05/2022, foi realizada a segunda audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do Réu, sendo deferida diligência pleiteada pela Defesa (fls. 225/228).

Em 20/09/2022, foi declarada encerrada a instrução (fls. 246).

O Ministério Público apresentou alegações finais pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 251/257).

A Defesa apresentou alegações finais em que alega que as gravações juntadas aos autos estariam editadas, que os bens subtraídos seriam lixo, que não haveria demonstração de seu valor econômico, que não haveria demonstração do vínculo da pessoa ouvida como representante da vítima com a empresa, a nulidade da confissão em delegacia e a ausência de provas, pleiteando a absolvição do Réu (fls. 262/268).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de entrega e avaliação do bem subtraído (fls. 11), pelas filmagens constantes do link de fls. 232 e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A testemunha Luan Erick de Campos presenciou o Réu na posse das placas subtraídas e acionou a polícia, vendo, também, o exato momento da prisão em flagrante, em frente ao mercado. O mercado estava em reforma e as placas seriam usadas na câmara fria.

Reconheceu o Réu em juízo, sendo ele a pessoa que aparece nas filmagens. Já o conhecia do bairro e, pela análise das imagens do circuito interno de segurança do mercado, verificou que ele também foi o autor de outros furtos contra a empresa, em datas anteriores.

A representante da vítima, Mariana Yamassaki Elson, não presenciou os fatos.

Confirmou que o supermercado estava em reforma e que os bens subtraídos seriam usados nessa reforma, não sendo lixo. Tanto é assim que, depois de restituídos, os bens foram usados na reforma de outra empresa. No mais, relatou o que viu pelas filmagens.

Os informantes Edison Olegário dos Santos, Roberta Franco Inocência e Noelma Antonio Franco Pereira, todos parentes do Réu, não presenciaram os fatos, relataram que o Réu já trabalhou catando reciclagem e, no mais, relataram ser ele boa pessoa e trabalhador.

Em seu interrogatório judicial, o Réu negou a prática delitiva. Disse que trabalha catando reciclagem, passou pelo local, viu as placas abandonadas na beira da rua e as pegou para si, por acreditar que estavam abandonadas. Negou a confissão em delegacia.

As imagens e filmagens juntadas às fls. 232 demonstram claramente que o Réu entra no estacionamento do supermercado, vai até o local onde a reforma estava acontecendo – cerca de 10 metros longe da calçada –, apodera-se das placas, as coloca sobre sua cabeça e sai andando, atravessando a rua e, depois, retorna em direção ao mercado, sendo abordado pela viatura policial em frente ao estabelecimento.

Ou seja, não há dúvida que o Réu subtraiu para si coisa móvel, durante o repouso noturno. A dúvida é se os bens estariam abandonados e, portanto, não seriam coisa alheia, mas sim coisa sem dono, ou se eles efetivamente pertenciam ao supermercado vítima.

As filmagens demonstram que a versão do Réu é falsa. As placas não estavam abandonadas ou na beira da calçada, como diz. Também sequer havia caçamba no local, como argumenta a Defesa. As placas estavam no interior do estabelecimento comercial, ao lado de outros materiais usados na reforma, como se percebe dos vídeos. Esses bens seriam utilizadas na reforma, como afirmaram Luan e Mariana. Portanto, trata-se de coisa alheia móvel, a configurar todos os elementos do crime

de furto.

Já fora decidido na primeira audiência que Mariana seria ouvida como representante da vítima, sendo irrelevante se integra ou não seu contrato social. Não se trata de demanda em que a vítima defende seu interesse próprio, mas sim de ação penal em que a empresa é vítima. Nessa hipótese, plenamente possível que um funcionário seja ouvido como representante da pessoa jurídica, independentemente de fazer parte do quadro social, bastante a sua própria afirmação nesse sentido, aliada a outros elementos de prova, como, neste caso, o fato dos bens terem sido entregues a Mariana pela Autoridade Policial (fls. 11).

Não há qualquer indício de adulteração ou edição das filmagens, como alega a Defesa. Aliás, sequer é apontado qual vídeo estaria editado ou em que consistiria essa edição.

Também é desnecessária qualquer outra prova para a avaliação dos bens subtraídos, pois seu valor maior ou menor, neste caso, é irrelevante para a configuração ou não do crime de furto, já que este é majorado pelo repouso noturno, o que, por si só, já afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois a própria lei reconhece que essa conduta não é minimamente perigosa.

Por fim, a confissão em delegacia não foi utilizada como meio de prova por esta sentença, sendo também irrelevante sua licitude.

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, durante o repouso noturno, subtraiu para si placas de metal pertencentes vítima, a caracterizar a materialidade e autoria do crime de furto (art. 155, § 1º, CP).

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois respondia a outros processos, também por furto, na data dos fatos (fls. 30/31). As demais circunstâncias judiciais também são neutras. Dessa forma, nos termos dos art. 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravante ou atenuante, ficando a pena base mantida como pena provisória. Por fim, presente causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), pois os fatos ocorreram por volta das 23h40, enquanto o estabelecimento estava fechado, razão pela qual majoro a pena provisória em 1/3, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixando-se o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de prova a respeito da capacidade econômica do Réu.

Nos termos dos arts. 33 e 59, ambos do CP, considerando a primariedade do Réu e as circunstâncias judiciais todas neutras, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Cumpridos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no montante de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, mantida a pena de multa.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu REGINALDO DO AMARAL INOCÊNCIO como incurso nas penas do art. 155, § 1º, CP, às penas de pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a pena em concreto aplicada e inalteradas as circunstâncias de fato, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de contraditório específico a esse respeito (art. 387, IV, CPP).

Não há bens apreendidos por este processo.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA